

反规避及保密协议

NCNDA | RSK-NCNDA-02

本协议于下列日期由以下各方（每一方称「一方」，合称「各方」）订立：

协议日期		签订地点	
甲方			
公司名称			
注册编号		国家	
注册地址			
代表人		职务	
乙方			
公司名称			
注册编号		国家	
注册地址			
代表人		职务	

01 目的与定义

- 1.1 各方拟就国际大宗商品及贸易交易（「交易」）进行探讨，并在达成一致后开展相关交易；为此，各方将互相披露保密信息，并互相介绍买方、卖方、银行、物流服务商、生产商、中间人及其他业务联系人。
- 1.2 「保密信息」指一方或代表其披露的任何形式的信息，包括商业条款、价格、数量、产品规格、供应商及买方身份、银行资料、文件、商业计划，以及标注为保密或理应被视为保密的任何信息。
- 1.3 「联系人」指一方向另一方介绍或告知的、与某项交易相关的所有自然人及法人，及其关联公司、董事、代理人 and 代表。

02 保密义务

- 2.1 各方应对全部保密信息严格保密，仅将其用于本交易，未经披露方事先书面同意，不得向任何第三方披露。
- 2.2 仅可向需要知悉且负有同等保密义务的董事、员工及法律、税务、财务顾问披露。接收方对该等人员的任何违约行为承担责任。
- 2.3 上述义务不适用于：非因违反本协议而已公开或将公开的信息；接收方此前已合法知悉的信息；或独立开发的信息。若法律或法院命令要求披露，在法律允许的范围内应事先通知披露方后方可披露。

03 反规避

- 3.1 任何一方不得直接或间接规避、绕开另一方就本协议项下介绍的任何联系人或交易，包括未经另一方参与而与该等联系人订立合同、进行谈判或往来。
- 3.2 任何一方不得利用保密信息或联系人在排除介绍方的情况下获取佣金、费用、利润或其他利益，亦不得诱使任何联系人如此行事。
- 3.3 各方保留就其所介绍联系人所产生交易（包括重复、后续及扩展业务）获得约定佣金、费用或差价的权利，具体依各方另行签署的书面协议执行。

04 有效期

- 4.1 本协议自上述日期起生效，有效期为五（5）年。保密及反规避义务在本协议届满或终止后继续存续五（5）年。

05 救济措施

- 5.1 各方确认，违约可能造成无法以损害赔偿弥补的不可挽回损失。守约方除其他救济外，可寻求禁令救济及实际履行。
- 5.2 在不影响其他索赔的前提下，违反第3条的一方应向另一方支付约定的违约赔偿金，金额相当于因此损失的佣金、费用或差价；若无法确定，则为 USD _____。

06 资料返还

- 6.1 经书面要求，各方应及时返还或销毁全部保密信息，并书面确认，法律要求保留的副本除外。

07 无义务，无许可

- 7.1 本协议不要求任何一方订立交易，不构成合伙、合资或代理关系，亦不授予对保密信息的任何许可或权利。

08 适用法律与争议解决

- 8.1 本协议受下列司法管辖区法律管辖，不考虑法律冲突规则。

适用法律 _____

仲裁规则／管辖法院 _____

仲裁地／管辖地 _____ 程序语言 _____

- 8.2 各方应在收到书面通知后三十（30）日内先行友好协商解决争议，方可启动正式程序。

09 一般条款

- 9.1 本协议构成各方就其标的事项达成的完整协议。修改须经双方书面签署方为有效。
- 9.2 若本协议任何条款无效或不可执行，其余条款仍然有效，各方应以在经济目的上最接近的有效条款取代之。
- 9.3 未经事先书面同意，任何一方不得转让本协议。本协议对各方的继受人及经许可的受让人具有约束力并使其受益。
- 9.4 本协议可签署多份，亦可通过电子签名或扫描件签署，每份均视为正本。

10 签署

由各方正式授权代表签署：

甲方：姓名	_____	乙方：姓名	_____
职务	_____	职务	_____
日期	_____	日期	_____

甲方：签字与盖章

乙方：签字与盖章